

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1279/2533

บริษัท พูลสวัสดิ์ นาวิ จำกัด
บริษัท เอสจีเอสฟาร์อีสต์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

โจทก์ทราบถึงเหตุที่สินค้าขาดจำนวนจากน้ำหนักที่จำเลยแจ้งในรายงานการตรวจสอบสินค้าว่าเป็นเพราะจำเลยคำนวณและรายงานน้ำหนักสินค้าผิดพลาด ถือได้ว่าโจทก์รู้ถึงการละเมิดของจำเลยแล้ว การที่โจทก์ว่าจ้างบริษัท ว.ทำการตรวจสอบในภายหลังนั้น เป็นเพียงการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานว่าจำเลยคำนวณผิดพลาดอย่างไร เพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีเท่านั้น การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่รู้ถึงการละเมิดและตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการละเมิดของจำเลยจำนวน 2,268,647.30 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินค่าเสียหายดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ จำเลยให้การปฏิเสธความรับผิดชอบและว่าโจทก์ทราบเรื่องละเมิดตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2525 หรืออย่างช้าในวันที่ 24 มิถุนายน 2525 โจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน 1 ปี คดีของโจทก์ขาด

อายุความ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามทางนำสืบของโจทก์ว่า เรือบางขุนพรหมของโจทก์ได้ไปรับสินค้าข้าวโพดรายนี้ที่ไซโลของบริษัทยูไนเต็ดไซโล จำกัด เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2525 โดยวิธีพ่นข้าวโพดจากไซโลผ่านท่อเข้าสู่ห้องเก็บสินค้าของเรือบริษัทผู้ซื้อในประเทศสิงคโปร์ได้ว่าจ้างจำเลยให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้ารายนี้ ซึ่งจำเลยได้ทำการตรวจสอบปริมาณโดยวิธีทำดราฟเซอร์เวย์คือการคำนวณหาน้ำหนักของสินค้าที่บรรจุในเรือด้วยการวัดระดับท้องเรือที่จมอยู่ในน้ำเพื่อหาผลต่างระหว่างน้ำหนักของเรือในขณะที่ยังไม่บรรจุสินค้ากับน้ำหนักของเรือในขณะที่ยังบรรจุสินค้าแล้ว เมื่อจำเลยทำดราฟเซอร์เวย์เสร็จแล้ว ได้ทำรายงานการตรวจสอบตามเอกสารหมายเลข จ.6 ว่าสินค้าข้าวโพดที่ขนถ่ายลงในเรือมีน้ำหนัก 4,976 เมตริกตัน โจทก์เห็นว่า น้ำหนักต่ำกว่าน้ำหนักที่ผู้ขายระบุไว้ 5,000 เมตริกตันไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การที่น้ำหนักแตกต่างกันเพียงเท่านั้นถือว่าใช้ได้ โจทก์จึงออกใบตราส่งว่าสินค้าข้าวโพดรายนี้มีน้ำหนัก 5,000 เมตริกตัน ให้แก่ผู้ขาย โดยโจทก์เชื่อตามรายงานการตรวจสอบของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.6 เพราะโจทก์ไม่มีหน้าที่ในการคำนวณหาน้ำหนักของสินค้า เมื่อขนถ่ายสินค้าข้าวโพดลงเรือเรียบร้อยแล้ว จำเลยเป็นผู้ชี้ลระหว่างสินค้าโดยใช้ลวดกับตะกั่วชิล เพื่อไม่ให้มีการเปิดระหว่างก่อนส่งมอบสินค้าแก่ผู้ซื้อได้ เรือบางขุนพรหมของโจทก์ได้ออกจากท่าเรือกรุงเทพมหานครในวันที่ 2 มิถุนายน 2525 นั้นเอง มุ่งตรงไปยังประเทศสิงคโปร์โดยไม่ได้แวะที่ใดถึงประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 6 เดือนเดียวกัน ทั้งสมออยู่กลางน้ำจนถึงวันที่ 8 เดือนเดียวกันจึงได้เข้าเทียบท่าและทำการขนถ่ายสินค้าข้าวโพดออกจากเรือ ก่อนขนถ่ายสินค้า มีบริษัท โทมัส โฮเวล เคียวิต จำกัด มาทำการตรวจสอบชิลที่ระหว่างสินค้า ปรากฏว่าชิลอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มี

ร่องรอยพิรุณว่าถูกเปิดมาก่อน การขนถ่ายสินค้าข้าวโพดออกจากเรือได้มีบริษัท
คาร์โกคอนโทรล จำกัด เป็นผู้ทำดราฟท์เซอร์เวย์เพื่อตรวจสอบน้ำหนักของสินค้า
ข้าวโพด ปรากฏว่าสินค้าข้าวโพดขาดหายไป 472 เมตริกตัน ปรากฏตามเอกสาร
หมาย จ.9 ผู้ซื้อจึงร้องขอต่อศาลของประเทศสิงคโปร์ออกหมายยึดเรือของโจทก์ไว้
เมื่อวันที่11 มิถุนายน 2525 และต่อมาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ โจทก์จึงว่า
จ้างให้บริษัทวายดับบลิวลอร์แอนด์โก จำกัด ทำการตรวจสอบผลการตรวจสอบ
ปรากฏว่าจำเลยทำดราฟท์เซอร์เวย์ผิดพลาด เพราะน้ำหนักของตัวเรือบางขุนพรหม
ซึ่งยังไม่รวมน้ำหนักคงที่ (คือน้ำหนักของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดตั้งประจำอยู่ใน
เรือ) มีน้ำหนัก1,782 เมตริกตันแล้ว แต่จำเลยทำดราฟท์เซอร์เวย์โดยถือน้ำหนักเรือ
บวกกับน้ำหนักคงที่แล้ว 1,506 เมตริกตัน ซึ่งเป็นการผิดพลาดจึงเป็นเหตุให้คำนวณ
น้ำหนักของสินค้าข้าวโพดเกินกว่าความเป็นจริงไปมาก บริษัทวายดับบลิวลอร์แอนด์
โก จำกัด จึงได้ทำรายงานให้โจทก์ทราบเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ตาม
เอกสารหมาย จ.15ปัญหาวินิจฉัยจึงอยู่ที่ว่า โจทก์รู้ถึงการละเมิดของจำเลยตั้งแต่
เมื่อใด ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นว่า เมื่อขน
ถ่ายสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้ว เรือของโจทก์ออกเดินทางตรงไปยังประเทศสิงคโปร์
ก่อนทำการขนถ่ายสินค้าออกจากเรือที่ประเทศสิงคโปร์ ก็ไม่ปรากฏว่าซีลปิดระวาง
สินค้ามีร่องรอยถูกเปิดมาก่อน ทั้งไม่ปรากฏว่าห้องระวางเก็บสินค้าในเรือมีความ
ชำรุดเสียหาย แสดงว่าสินค้าข้าวโพดไม่มีการสูญหายระหว่างทาง ฉะนั้นการที่สินค้า
ขาดจำนวนจากน้ำหนักที่จำเลยแจ้งในรายงานการตรวจสอบสินค้าตามเอกสารหมาย
จ.6 ไปเป็นจำนวนหลายร้อยเมตริกตันเช่นนี้โจทก์ย่อมต้องทราบได้ทันทีว่าเป็น
เพราะจำเลยรายงานน้ำหนักสินค้าผิดพลาด เพราะไม่อาจจะขาดหายไปด้วยเหตุอื่น
ใดได้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์รู้ถึงการละเมิดของจำเลยในเดือนมิถุนายน
2525แล้ว การที่โจทก์ว่าจ้างบริษัทวายดับบลิวลอร์แอนด์โก จำกัดทำการตรวจสอบ
ในภายหลังนั้น เป็นเพียงการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานว่าจำเลยคำนวณผิดพลาด

อย่างไรเพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีเท่านั้นดังเหตุผลที่ศาลล่างทั้งสองได้
วินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้ว ฉะนั้นการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2527 จึง
พ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 448 วรรคแรก"

พิพากษายืน

(ตัน เวทไว-สวิน อักษรายุธ-ชุม สุขแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>